

TOME I — L'ENTITÉ QUI NE MEURT JAMAIS

Le colonialisme comme entité vivante, le retrait comme acte

Je parle depuis l'île de la Tortue, dans la portion qu'on appelle illégitimement Québec.

Je ne parle pas comme avocat. Je ne parle pas comme citoyen. Je parle comme homme vivant, descendant de colons qui ont rompu avec l'institution en 2022. Ce qui suit n'est pas une thèse. C'est une conversation entre ce que je sais par le souffle, ce que je sais par la terre, et ce que les tribunaux ont écrit dans leurs grimoires sans jamais oser le dire tout haut.

Je ne réclame aucun droit. Les droits viennent de la mer. Ce sont des marchandises qu'on échange dans les ports, des permissions qu'on octroie ou qu'on retire. Moi, je vis sur terre. Sur terre, on ne réclame pas. On est. On respire. On marche. On choisit.

Ce document est le récit de pourquoi je suis sorti du navire. Pas en révolte. En retrait. Pas en fuite. En choix. J'ai choisi le canot d'écorce. J'ai choisi la rivière. J'ai choisi la relation.

PREMIÈRE PARTIE

L'entité qui ne meurt jamais

PREMIÈRE PARTIE

L'entité qui ne meurt jamais

Le colonialisme n'est pas un passé à déplorer. C'est une entité vivante, artificielle, qui mute au lieu de mourir. De la traite négrière à la dette structurelle, de la colonisation territoriale à la colonisation numérique, c'est la même logique : extraction, accumulation, effacement du vivant.

Cette entité n'a pas de corps, mais des institutions. Elle ne force pas ouvertement ; elle recrute, endoctrine, formate. Elle transforme l'homme en ressource, la terre en marchandise, l'enfant en dette future. Elle fait croire

que l'identité juridique est la seule forme d'existence valide, que l'impôt est naturel, que la dignité se mérite par la production.

Je l'appelle une entité intemporelle. Comme ces champignons souterrains qui s'étendent sur des kilomètres et survivent pendant des milliers d'années en changeant de forme au-dessus du sol. Un jour c'est une couronne, un autre jour c'est une entreprise, un autre jour c'est un gouvernement numérique. Mais le mycélium reste le même. Il ne change jamais de but : prendre. Prendre la terre. Prendre les âmes. Prendre l'avenir.

L'institution pratique le sacrifice. Pas le sacrifice noble, celui qu'on fait par amour. Le sacrifice mécanique, celui qu'on fait parce que la machine a besoin de chair pour avancer. Elle sacrifie les enfants à l'école. Elle sacrifie les forêts aux bilans comptables. Elle sacrifie la mémoire aux archives qu'elle contrôle. Elle sacrifie le vivant à la personne juridique.

Et elle ne reconnaîtra jamais ses torts. Jamais. Ce n'est pas dans sa nature. Une entité intemporelle qui mute pour s'adapter à prendre n'a pas de conscience. Elle a des protocoles. Elle ne demande pas pardon. Elle recalcule. Elle réécrit. Elle efface. Elle dit : je suis le progrès. Elle dit : je suis la sécurité. Elle dit : sans moi, le chaos. Et les gens croient. Parce qu'ils ont oublié le goût de la terre. Ils ont oublié le bruit de la rivière. Ils ont oublié que le chaos, c'est elle.

Rien n'est à concilier avec de telles entités. On ne négocie pas avec un mycélium. On ne fait pas la paix avec une machine conçue pour digérer. On ne concilie pas avec un feu qui demande du bois. On choisit : on reste dans l'estomac, ou on sort.

Je suis sorti.

Je ne suis pas le seul à être sorti. D'autres sont sortis avant moi. D'autres sortiront après. Certains sont sortis sans le savoir, simplement en refusant de jouer le jeu. Certains sont sortis en pleurant. Certains sont sortis en criant. Moi, je suis sorti en silence. En choisissant. En me retirant.

Le retrait n'est pas une fuite. C'est une arrivée. C'est l'arrivée sur la rive qu'on avait oubliée. C'est l'arrivée dans le canot qu'on avait refusé de voir. C'est l'arrivée dans la relation qu'on avait remplacée par le contrat.

> **Le retrait du consentement comme acte,**

> **pas comme posture.**

> **comme fin, comme choisir son destin.**

> **Se prendre en mains.**

>

- > **La parole vraie comme obligation,**
- > **même quand personne n'écoute.**
- > **Offenser ceux qui paient encore,**
- > **qui s'indignent encore,**
- > **qui dansent la transe.**
- > **Offenser en disant,**
- > **vous êtes des gens-bons,**
- > **des peaux-cédées,**
- > **des personne-alités.**
- >
- > **Pour signaler**
- > **un consentement usurpé ?**
- > **Retrouver ma dignité,**
- > **mon Intégrité !**
- > **est une nécessité.**
- > **Nous sommes engagés !**
- > **Nous devons**
- >
- > **Le retrait du consentement comme acte,**
- > **pas comme posture.**
- > **comme fin, comme choisir son destin.**
- > **Se prendre en mains !**
- >

- > **Pour guérir, se réconcilier**
- > **faut cesser de laisser le cancer se propager**
- > **il doit être isolé, reconnu.**
- > **Il va se désagréger,**
- > **en cessant de l'alimenter**
- > **Il deviendra lui même obliger,**
- > **de capituler, de disparaître, de se digérer !!**

Ce que les jugements ajoutent à ce retrait

Je dis que le retrait du consentement est un acte, pas une posture. Les jugements, eux, dessinent la structure qui rend cet acte irréfutable.

En 1803, *Marbury v. Madison* (5 U.S. 137) a posé ce principe : « A law repugnant to the Constitution is void. » Une loi répugnante est nulle. Pas faible. Pas discutable. Nulle. Comme si elle n'avait jamais existé. Quand je dis que les lois coloniales ne me lient pas, je ne fais pas dans l'utopie. Je dis ce que le droit lui-même admet en secret : quand le fondement est pourri, le toit s'effondre.

En 1886, *Norton v. Shelby County* (118 US 425) a écrit : « An unconstitutional act is not a law. » Une loi qui viole la constitution n'est pas une loi. C'est du vent. Et le vent ne peut pas obliger.

En 1958, *Cooper v. Aaron* (358 US 1) a rappelé que chaque juge prête serment à la Constitution. Pas au gouvernement. Pas à l'État. À la Constitution. Quand un juge applique une loi qui outrepassé, il rompt son serment. Il n'agit plus comme juge. Il agit comme individu. *Scheuer v. Rhodes* (416 US 232, 1974) le confirme : quand un juge sort de sa juridiction, il n'est plus protégé. Il redevient un homme comme un autre, responsable de ses actes.

Donc quand je refuse d'obéir, je ne refuse pas la justice. Je refuse l'imposture. Le droit lui-même, dans ses moments de lucidité, dessine les limites de sa propre validité.

Mais attention : ces jugements parlent de *leurs* constitutions, de *leurs* lois. Moi, je parle de la terre. Je ne réclame pas leurs droits. Je constate que même dans leurs propres règles, leur maison est fissurée. Je n'ai pas besoin de leur permission pour voir la fissure. Je la vois. C'est suffisant.

Nabek Hors du Navire — Île de la Tortue — An 410 du traité de 1616